



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תיק מס': 29/10

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

התובע: **מוסא ציון מוסאזדה**
רחוב אברהם יערי 105/2, ירושלים

נגד

הנתבע: **הרב אליהו שלזינגר**
רחוב אברהם יערי 105/1, ירושלים

פ ס ק ד י נ

עניינה של התביעה, בדרישת התובע למתן צו מניעה קבוע המורה לנתבע שלא להשתמש בגג מרפסת השמש של התובע, וכן האוסר עליו לעשות כל עבודה ברכוש המשותף.

העובדות:

1. התובע הינו בעל דירה בבית המשותף ברחוב אברהם יערי 105/2 בשכונת גילה בירושלים (להלן: "הבית המשותף"), והנתבע הינו בעל דירה 105/1 בבית המשותף. דירת הנתבע מצויה מעל דירת התובע.
2. במועד כלשהו, הרחיב הנתבע את החלון שבסלון דירתו, והפכו לדלת ממנה ניתן להיכנס לגג מרפסת השמש של התובע.
3. בנוסף, ביקש הנתבע לרצף ולהקים פרגולה בשטח המהווה רכוש משותף. שטח זה מצוי הן בסמוך לדירת הנתבע, והן בסמוך לחלון מטבחו של התובע.
4. הנתבע אף ביקש לבנות מדרגות מביתו לשטח אותו רצה לרצף, כאשר על פי התכנית המקורית של הנתבע, אמורות היו המדרגות לעבור, לפחות חלקן, מעל חלון התובע.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

5. ביום 23.2.10 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבע, במסגרתה דרש כי יינתן צו מניעה קבוע המורה לנתבע שלא להשתמש בגג מרפסת השמש שלו, והאוסר עליו לעשות כל עבודה ברכוש המשותף. ביחס לגג מרפסת השמש טען התובע, כי השימוש בגג יפגע בפרטיותו ויזיק לו, ומכל מקום, כך טען התובע, מדובר בגג הצמוד לדירתו, וממילא אין לנתבע כל רשות לעשות בו שימוש. אשר לבניה בחצר, טען התובע כי באמצעות ריצוף השטח ובניית הפרגולה משתלט הנתבע על חלק מהרכוש המשותף, שלא כדין, וביחס למדרגות, טען התובע, כי בנייתן מעל חלון מטבחו תמנע מאור השמש להיכנס לדירתו.
6. הנתבע מצדו טען, כי גג מרפסת השמש מהווה רכוש משותף, וכי מותר לו לעשות בו שימוש סביר ורגיל. לטענתו, הוא רק מבקש להשתמש בגג זה לצורך "שאיפת אויר", דבר המהווה שימוש סביר, בנסיבות העניין. אשר לריצוף החצר ובניית פרגולה, טען הנתבע, כי כל כוונתו הייתה לשם בניית סוכה, וכי הוא מצהיר כי אין לו כל כוונה להשתלט על השטח. אשר למדרגות, טען הנתבע כי ככל שהדבר נדרש, הוא מוכן לבנות מדרגות שקופות, שלא ימנעו מעבר אור השמש לדירת התובע.
7. בעקבות בקשה שהגיש הנתבע לסעד זמני התקיים ביקור במקום (ע"י כב' המפקח פ. לוי) ובסופו של דבר נעתר כב' המפקח לוי לבקשה לסעדים זמניים.
8. ביום 9.6.10 התקיים דיון בתיק העיקרי. במסגרת הדיון, הוצגו ע"י התובע מסמכים המעידים, כי ככל הנראה, גג מרפסת השמש צמוד לדירת התובע. הנתבע הבהיר באותו דיון, כי אם יתברר שגג מרפסת השמש אכן צמוד לדירת התובע, כי אז הוא לא ישתמש בגג המרפסת (ר' שורה 23 בעמוד 2 לפרוטוקול).
9. בעקבות כך, נערך פעם נוספת ביקור במקום, כאשר נעשתה השוואה בין תשריט הבית המשותף לבין המצב העובדתי בשטח. במהלך הביקור התברר, באופן שאינו מותיר מקום לספק, כי גג מרפסת השמש צמוד לדירת התובע.
10. בדיון הני"ל, הבהיר התובע מצדו, כי אין לו התנגדות לכך שהנתבע ישתמש בשטח החצר בימי הסוכות, אך הוא מתנגד לריצוף החצר, לבניית פרגולה, ובוודאי לבניית מדרגות שיחסמו את אור השמש.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

להלן הכרעתי:

11. **בכל הנוגע לשימוש הנתבע בגג מרפסת השמש של התובע - מאחר שאין חולק עוד, כי השטח שמעל מרפסת השמש צמוד לדירת התובע, ונוכח העובדה שהנתבע הבהיר בדיון, כי לו יתברר שזהו המצב העובדתי, אין הוא מתכוון לעשות שימוש בשטח זה, הרי שדינה של התביעה בעניין זה להתקבל. אני מורה אפוא לנתבע שלא לעשות שימוש כלשהו בגג מרפסת השמש של התובע, ולא לצאת לשטח זה, וזאת כל עוד לא קיבל הסכמה של התובע לעניין זה.**
12. **אשר לשימוש הנתבע בחצר המהווה רכוש משותף (בשטח ממערב לדירתו, התחום בין קיר ביתו לבין השביל הציבורי), ריצופה ובניית הפרגולה בה -**
13. **כמתואר לעיל, הנתבע הצהיר, כי כל כוונתו הינה להשתמש בשטח בימי חג הסוכות ולא מעבר לכך. התובע מצדו לא התנגד לשימוש בימי החג, אלא רק לעבודות שמבקש הנתבע לבצע. לאור ההסכמה ההדדית, שלפיה שטח זה ישמש את הנתבע רק לימי חג הסוכות, הרי שאין עוד מחלוקת כי הנתבע רשאי להשתמש בשטח זה בימי החג. במאמר מוסגר יצוין, כי ככל הנראה, גם בלאו הכי, היה רשאי הנתבע להשתמש בשטח זה לבניית סוכה בימות החג, שכן מדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף.**
14. **המחלוקת שנותרה בין הצדדים בעניין זה היא, האם לצורך השימוש המוסכם, רשאי הנתבע לרצף את השטח ולהקים בו פרגולה, אם לאו. הנתבע טען כי עבודות אלו יביאו לכך שהשימוש בשטח בימי החג יהיה נוח וקל, ואילו התובע טען, כי ריצוף החצר ובניית הפרגולה הינן פעולות בינוי, אשר, יספחו, הלכה למעשה, את השטח לדירת הנתבע.**
15. **בטרם אכנס לגופם של דברים, אבקש לציין כי טענה זו, הנשמעת מפיו של התובע, קשה מביקור במקום עלה, כי התובע עצמו, סיפת שטח אחר הסמוך לדירתו, המהווה רכוש משותף, הקים בו פרגולה, ואף הציב (הוא או מי מטעמו) שער בכניסה לשטח משותף זה. בנסיבות אלו, התנגדותו לבקשת הנתבע לרצף ולהקים פרגולה בשטח אחר, לשם שימוש בחג הסוכות בלבד, רק משום שהדבר יביא לסיפוח של השטח לדירת הנתבע, נגועה במידה רבה של חוסר תום לב.**
16. **דא עקא, שעם כל חוסר שביעות הרצון מהתנהלותו של התובע, אין בכך כדי להביא לקבלת טענת הנתבע, והתרופה לכך אינה במישור היחסים בתיק דנא.**
17. **לגופם של דברים, מסעיף 62 לחוק המקרקעין התשכ"ט, 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), ומסעיף 12 לתקנון המצוי, עולה, כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה**



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

מסוימת (שלא בהתאם לסעיף 71ב' לחוק המקרקעין) מבלי שהסכימו לכך כל הדיירים [ר' ע"א 2525/92 גבי וקרני ואוכברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5), 850]. גם תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, אף ללא שבוצעה הצמדה, טעונה הסכמת כל בעלי הדירות. במהותה, דומה פעולת תפיסת החזקה הייחודית להצמדה, שכן בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לדיירים האחרים ברכוש המשותף [ר' פסק הדין הנ"ל]. לאמור, כאשר מדובר בתפיסת חזקה ייחודית, יש לקבל את הסכמת כל הדיירים בבית המשותף [או של הרוב האמור בסעיף 71ב', בהתמלא תנאי הסעיף].

18. משמעות הדברים היא, כי ככל שיש לראות בפעולות הנתבע משום תפיסת חזקה ייחודית בשטח החצר (שאינה עונה על הגדרת "הרחבת דירה" בהתאם לסעיף 71ב') כי אז דרושה הסכמת כל בעלי הדירות, ובכלל זה התובע, אך אם אין מדובר בתפיסת חזקה ייחודית, הרוב הדרוש נגזר מאופייה של הפעולה המתבקשת.

19. לאחר שקילת הנושא, סבור אני כי יש לחלק בין ריצוף החצר לבין בניית הפרגולה. בניית הפרגולה במקום, בהתחשב באופיו ומיקומו, תביא, הלכה למעשה, לכך שהשטח ישמש את הנתבע באופן קבוע, ויחשב כשטח שלנתבע חזקה ייחודית בו. יתרה מכך, בהתחשב בכך שהשימוש בשטח הינו לבניית סוכה במשך ימות החג, כלל לא ברור מדוע הנתבע נזקק לפרגולה. אכן, פרגולה במקום, מעלה חשש כי השטח ישמש את הנתבע גם מעבר לחג הסוכות. [בהקשר לכך יוער, כי אף הנתבע הבהיר כי אין הוא עומד עוד על דרישתו לבנו פרגולה (ר' שורה 9 בעמוד 3 לפרוטוקול)].

20. שונים פני הדברים ביחס לריצוף השטח. בהתחשב בשטח המחלוקת, ונוכח הצהרות הנתבע לגבי מועד ומשך זמן השימוש, ברי כי ריצופו של השטח, לא ישנה את מהותו, ולא יצור מצב שבו הוא יהיה בשימוש ייחודי של הנתבע. גם לאחר ריצופו, ובהתחשב, כאמור, במיקומו, שטח זה ימשיך להוות חלק מהרכוש המשותף, באופן שכל אחד מדיירי הבית יהא רשאי לעשות בו שימוש.

21. ריצוף החצר לא יגרום לכך שהשטח יהיה או יראה בשימוש ייחודי של הנתבע, וממילא אין צורך בהסכמת כל הדיירים.

22. עם זאת, מאחר שמדובר בשינוי המצב החיצוני של הרכוש המשותף, ולאור ההלכה שלפיה פגיעה בחזונו החיצוני של הבית המשותף, מהווה שינוי המצריך הסכמת האסיפה הכללית [ר' למשל: ע"א 515/65, רבובסקי נ' גלסברג, פד"י כ(2), 290], נדרש הנתבע לקבל את אישור האסיפה הכללית בטרם יחל עבודתו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

23. אשר למדרגות -

סעיף 12 לתקנון המצוי קובע:

"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

מביקור במקום עולה, כי בניית המדרגות, באופן שהם עוברות על פני חלונו של התובע, אכן פוגעת בפרטיותו, וככל הנראה גם מסתירות את אור השמש. מאחר שכך, ולאור הוראת החוק, הנתבע אינו רשאי להציב מדרגות אלו, ללא הסכמת התובע.

24. סיכומו של דבר -

ניתן בזה צו מניעה קבוע, האוסר על הנתבע, או מי מטעמו, להיכנס ו/או לעשות שימוש בגג מרפסת השמש של התובע, וכן אוסר עליו לבנות פרגולה ברכוש המשותף ו/או לבנות מדרגות מעל חלונו של התובע.

בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית, הנתבע יהא רשאי לרצף את השטח ממערב לדירתו התחום כיום בשביל הגישה ובקיר ביתו. למען הסר ספק האמור כפוף לכך, שכל מאן דבעי יהא רשאי ומסוגל ליהנות אף הוא, בשימוש סביר והוגן, מהשטח המרוצף, ולא תישמע טענה מצד הנתבע כי יש לו זכויות עודפות בשטח זה, ובכפוף לכך שהשימוש בשטח זה יוגבל לימי חג הסוכות (וזמן סביר נוסף להקמת ופירוק הסוכה).

בנסיבות העניין, לא מצאתי לנכון ליתן צו להוצאות.

ניתן היום, ט"ז באב התש"ע (27.7.10) בהעדר הצדדים, ונשלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

שלום הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין